SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1126685 - SP (2026/0375115-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	BRUNO RICARDO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA	:	TATIANA COELHO - SP329402
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO À PRISÃO. ART. 105 DA LEP. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. ECONOMICIDADE DA MEDIDA. PACIENTE COM VÍNCULOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
Agravo regimental provido. Decisão reconsiderada. Ordem concedida.

DECISÃO

Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO RICARDO GONÇALVES DA SILVA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 40):

> HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO À PRISÃO. ART. 105 DA LEP. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.
> Petição inicial indeferida liminarmente.

Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada julgou questão diversa da submetida no habeas corpus, ao equiparar o requerimento de afastar o recolhimento prévio para análise de transferência à postulação de benefício executivo antes do início da execução, com fundamento no art. 105 da Lei de Execução Penal.

Argumenta que a controvérsia é a legalidade de condicionar a apreciação do pedido de transferência ao encarceramento prévio do paciente em São Paulo, sendo que o art. 105 da Lei de Execução Penal não prevê tal condição nem oferece base para

Edição nº 470 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 28 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61247545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2026 20:19:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2026. Código de Controle do Documento: a153b903-6cc9-4037-bade-e1ce5e480af6

impedir consultas ao juízo de destino e diligências próprias da análise do requerimento (fl. 49).

Sustenta que, embora reconhecida a possibilidade jurídica de transferência pelo art. 86 da Lei de Execução Penal, a decisão validou a prisão prévia como requisito para a própria análise, convertendo a prisão em pressuposto para que o Estado examine a forma de execução e tornando, na prática, inócuo o pedido defensivo.

Defende que não foram enfrentadas as circunstâncias concretas: intimação em endereço no qual o paciente não mais residia; informação oficial de residência em Botelhos/MG sem tentativa de intimação naquele local; apresentação voluntária ao Juízo; comprovação de residência, vínculo laboral e vínculos familiares em Botelhos/MG; inexistência de oposição do Ministério Público à consulta aos órgãos competentes de Minas Gerais, havendo mero adiamento da análise para depois do encarceramento.

Asserta que a excepcionalidade está demonstrada por elementos objetivos: regime semiaberto; residência e trabalho em Botelhos/MG; apresentação espontânea; não pedir dispensa do cumprimento da pena; requerer apenas a análise prévia da transferência; e sujeição a mandado de prisão que pode ser cumprido a qualquer momento.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada (fls. 48/51).

É o relatório.

O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade.

No mérito, todavia, entendo que deve ser provido e a decisão agravada deve ser reconsiderada.

Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal denegou a ordem, expressando o seguinte sobre o regime harmonizado e sobre a transferência da execução (fls. 17/18):

> Quanto ao pedido de semiaberto harmonizado, o Juízo da execução indeferiu a pretensão sob o fundamento de que o Estado de São Paulo dispõe de vagas no regime intermediário de cumprimento de pena (fls. 7/8), sendo certo que o cumprimento na forma "harmonizada" é medida excepcional destinada a suprir a ausência de vagas em estabelecimento adequado, o que não se verifica na hipótese.

Edição nº 470 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 28 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61247545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2026 20:19:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2026. Código de Controle do Documento: a153b903-6cc9-4037-bade-e1ce5e480af6

> Quanto à transferência da execução, embora não constitua direito absoluto do apenado, o art. 86 da Lei de Execução Penal permite que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa sejam executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União, sempre que não houver motivo de interesse público contrário.
>
> Ocorre que compete ao juiz da execução decidir os incidentes a respeito do cumprimento da pena em unidade da federação diversa daquela da condenação, nos termos do art. 66, III, "f" e V, "h" da Lei de Execução Penal, cabendo-lhe, na análise do pedido de transferência, verificar a veracidade e legitimidade da pretensão, considerando as peculiaridades do caso concreto.
>
> Nesse contexto, a r. decisão que diferiu a análise do pedido de transferência para momento posterior ao recolhimento não é ilegal e foi proferida no exercício da competência do Juízo da execução, diante da circunstância concreta de que o paciente mudou-se para outro estado sem qualquer comunicação ao Juízo, sendo dever do sentenciado manter endereço atualizado nos autos, e de que a transferência da execução para outro estado da Federação requer observância de normas administrativas, notadamente quanto à existência de vaga e à aceitação pelo juízo de destino.

Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, *o início da execução penal e a possibilidade de pleitear benefícios exigem a prisão do sentenciado e a expedição da guia de recolhimento definitiva* (AgRg no HC n. 1.074.089/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2026, DJEN de 22/6/2026).

No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 230.872/RJ, relatora Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2026, DJEN de 17/8/2026; e AgRg no RHC n. 236.943/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 14/8/2026.

Admite-se, excepcionalmente, que a guia seja expedida se demonstrada circunstância excepcionalmente gravosa – AgRg no RHC n. 236.943/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 14/8/2026.

Revendo o caso, entendo que a situação excepcional está caracterizada.

O fato de o paciente estar residindo em outro estado da federação, ter constituído família e estar requerendo a transferência da execução, caracteriza circunstância a autorizar a expedição da guia de recolhimento e permitir a análise do requerimento.

Essa medida pode ser até mesmo mais econômica, pois se autorizada evitaria o recambiamento do ora agravante.

Ante o exposto, **dou provimento** ao agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e conceder a ordem para afastar a exigência de prévio recolhimento

prisional como condição para a análise do requerimento e determinar ao Juízo da execução que aprecie imediatamente o pedido de transferência, com as diligências necessárias perante o juízo competente de Minas Gerais.

Intime-se o Ministério Público estadual.

Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Edição nº 470 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 28 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61247545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2026 20:19:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2026. Código de Controle do Documento: a153b903-6cc9-4037-bade-e1ce5e480af6